

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-○☆♠△▼-002

제 목 하도급공사 운영 및 설계 미흡

관계부서 ○☆♠△▼

조치부서 ○☆♠△▼

내 용

1. 업무개요

○☆♠△▼는 감사대상 기간(2019. 7. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 “2020~2021년 @% 경상정비하도급공사(***)” 등 6건의 하도급 공사를 발주하여 수행하였다.

2. 하도급 심의위원회 미개최

가. 판단기준

「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한) 제2항에 따라 수급인은 그가 도급받은 건설공사의 일부를 동일한 업종에 해당하는 건설사업자에게 하도급 할 수 없다. 다만, 발주자가 공사품질이나 시공상 능률을 높이기 위하여 필요하다고 인정하여 서면으로 승낙한 경우에는 예외로 한다.

또한 업무가이드 「변동공사 하도급 공사관리(1000-TP-TG001)」 6.1(하도급공사 계획수립)과 6.2(하도급 공사설계)에 따라 현장부서는 하도급 계획 및 물량산정 적정성 검토를 위해 “하도급공사 시행계획 검토회의”를 시행하고 내부품의 후 기술부(팀)에 제출하여야 하며, 기술부(팀)는 공사설계서

작성을 완료한 후 내부결재로 사업소(처)장에게 보고하고 “하도급심의위원회”를 개최하여 하도급공사 시행여부를 결정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼는 아래 [표 1]과 같이 ““2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사(***)” 등 2건의 하도급공사에 대하여 발주자 서면 승낙을 받았으나 하도급공사 시행계획 검토회의를 시행하지 않았으며, 공사설계서 작성 후 사업소장 내부결재를 누락하고 하도급심의위원회를 개최하지 않았다.

[표 1] 하도급심의위원회 미개최 내역

연번	공사명	공사기간	업체	발주자 승낙	하도급공사 시행계획 검토회의	하도급 심의위원회 개최
1	2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사	***	★☒▶♠♣●&	○	X	X
2	2022년 ◆☞ ST 비계설치 및 해체공사	***	(주)♥※▲%☎£	○	X	X

3. 하도급공사 준공검사자 임명 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제36조(검사자의 임명) 제1항에 따라 계약상대자로부터 기성 또는 준공검사요청서를 접수하면 공사시공부서장은 소속 직원 중에서 검사자를 임명하여 지체없이 기성 또는 준공검사를 하여야 한다. 이 경우, 공사감독원과 기성 또는 준공검사자의 소속된 하부조직이 서로 다르도록 검사자를 임명하여 기성 또는 준공검사를 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼ 공사시공부서장은 아래 [표 2]와 같이 “2020~2021년 @% 경상정비하도급공사(***)” 등 6건의 하도급공사에 대하여 공사감독원과 준공검사자를 같은 부서의 직원으로 임명함이 확인되었다.(자진신고)

[표 2] 하도급공사 준공검사자 임명 미흡

연번	공사명	공사기간	공사감독원		준공검사자		시공부서장
			부서명	성명	부서명	성명	성명
1	2020~2021년 @% 경상정비하도급공사	***	♣↗♠	◆↗♣	♣↗♠	Ⅱㄷㅁ	Ⅱㄷㅁ
2	2022년 @% 경상정비하도급공사	***	♣↗♠	◆↗♣	♣↗♠	Ⅱㄷㅁ	Ⅱㄷㅁ
3	2023년 @% 경상정비하도급공사	***	♣↗♠	◆↗♣	♣↗♠	Ⅱㄷㅁ	Ⅱㄷㅁ
4	2024년 @% 경상정비하도급공사	***	♣↗♠	&@▲	♣↗♠	♠◆☒	♠◆☒
5	2022년 @%2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계설치 및 해체공사	***	♣↗♠	♣※Σ	♣↗♠	Ⅱㄷㅁ	Ⅱㄷㅁ
6	2022년 ◆↗ ST 비계설치 및 해체공사	***	◆↗지점	∞♣♣	◆↗지점	∞♣♣	∞♣♣

4. 하도급공사 설계 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)와 조달청 「건축·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준」에 따라 하도급공사 설계자는 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하고, 제비율 적용기준을 초과하여 적용하지 않아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○☆♠△▼는 아래 [표 3]과 같이 "@% 2-1 ST HGPI 보완 긴급 공사 비계 설치 및 해체 공사(***)"의 경우 간접노무비와 기타경비의 조달청 제비율을 최신 기준(2022.4.25.)이 아닌 이전 기준(2022.1.3.)으로 오적용하여 과소 정산하였고, "◆☞ ST 비계 설치 및 해체 공사(***)" 설계물량 증가분(2차)의 경우 기타경비를 조달청 제비율보다 더 높은 원도급공사 제비율을 적용(1차 계약분의 경우 조달청 제비율 적용)하여 과잉 정산하였다.

[표 3] 하도급공사 설계 미흡 내역

(단위 : 천 원, VAT별도)

연번	공사명	공사계약 금액	공사기간	업체	오적용 제비율	적정 제비율	정산금액 ㉠	적정금액 ㉡	차액 (㉠-㉡)
1	@% 2-1 ST HGPI 보완 긴급공사 비계 설치 및 해체공사	***	***	★☒ ▶♠ ♣○&	간접노무비(13%), 기타경비(5.8%)	간접노무비(12.5%), 기타경비(7.8%)	***	***	***
2	◆☞ ST 비계 설치 및 해체공사	***	***	☞♥※ ▲% ☎&	기타경비(12.088%), 원도급공사 제비율적용	기타경비(5.8%) 조달청 제비율적용	***	***	***
	합 계						***	***	***

관계부서 의견 ○☆♠△▼는 하도급공사 운영 및 설계를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○☆♠△▼!은

- ① 하도급공사 운영 및 설계를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고,
(주의)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○☆♠△▼ (◆☞지점)	지점장	∞♣☞	지점장	2016. 7. 1 ~ 현재	하도급공사 운영 미흡	주의
○☆♠△▼	과장	☆●◆	사업소 품질관리	2020. 2. 12. ~ 현재	하도급공사 운영 및 설계 미흡	기조치 No.001
○☆♠△▼	주임	△※◎	사업소 공무관리	2020. 6. 1. ~ 현재	하도급공사 운영 및 설계 미흡	기조치 No.001